

اختبار مادة اختبار كامل على (نظرية القانون)

الزمن: ساعة

الطالب:

أولاً: أسئلة الصح والخطأ (15 سؤالاً)

1 يُعرف القانون في اصطلاح الفقهاء بأنه مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية وتجبر السلطة العامة الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء.

☐ خطأ☐ صح

2 القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة لأنها توجه خطابها إلى شخص معين بذاته أو بواقعة محددة بعينها.

☐ خطأ☐ صح

3 لا يشترط لوجود القواعد القانونية وجود الدولة بمعناها الحديث، فقد وُجد القانون تاريخياً قبل نشوء الدولة.

☐ خطأ☐ صح

4 الأصل في القانون أنه يحكم السلوك الظاهر فقط، ولا شأن له بما يستقر في النوايا والضمائر ما لم تقترن بسلوك مادي.

☐ خطأ☐ صح

5

الجزاء الجنائي هو حق للفرد المضرور من الجريمة، بينما الجزاء المدني هو حق للمجتمع.

☐ خطأ☐ صح

6

الدفاع الشرعي هو الحالة المعاصرة الوحيدة التي يجوز فيها للفرد اقتضاء حقه بيده لتعذر تدخل السلطة العامة في الوقت المناسب.

☐ خطأ☐ صح

7

قواعد المجاملات والعادات والتقاليد تقتزن بجزاء مادي حسي توقعه السلطة العامة.

☐ خطأ☐ صح

8

تختلف الغاية في القانون عنها في الأخلاق؛ فغاية القانون نفعية بينما غاية الأخلاق مثالية تهدف للسمو والكمال.

☐ خطأ☐ صح

9

يقوم المذهب الفردي (الرأسمالي) على أساس أن المجتمع وُجد لصالح الفرد، وأن القانون يجب أن يخدم إرادة الفرد وحريته.

☐ خطأ☐ صح

10

القواعد المكملة هي قواعد اختيارية ابتداءً وانتهاءً، ولا يجوز للقاضي تطبيقها إلا بطلب الخصوم.

☐ خطأ☐ صح

11

فكرة النظام العام فكرة مرنة ونسبية تختلف من بلد لآخر ومن زمان لآخر في نفس البلد.

☐ خطأ☐ صح

12

يعتبر القانون الدستوري فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم حقوق الأفراد وحررياتهم.

☐ خطأ☐ صح

13

يعد القانون الإداري قانوناً "قضائياً" في نشأته، حيث استنبط القضاء الإداري (مجلس الدولة) معظم مبادئه.

☐ خطأ☐ صح

14

التشريع هو المصدر الرسمي الأول والأصيل للقانون في النظام القانوني المصري.

☐ خطأ☐ صح

مبدأ "عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون" يسري بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية ومضي الفترة المحددة لسريانه.

15

☐ خطأ☐ صح

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد (15 سؤالاً)

1

الجزاء الذي يهدف إلى إجبار الفرد على القيام بما التزم به (مثل طرد المستأجر بعد انتهاء المدة) يسمى:

☐ ب- جزاء مباشراً.☐ أ- جزاء جنائياً.☐ د- جزاء إدارياً.☐ ج- جزاء غير مباشر.

2

أي من القواعد التالية يعتبر المصدر غير المحدد (الضمير) هو مصدر الإلزام فيها؟

☐ ب- قواعد الأخلاق.☐ أ- القواعد القانونية.☐ د- القواعد الدستورية.☐ ج- قواعد الدين.

3

المذهب الذي يعتبر "الملكية وظيفة اجتماعية" ويجيز تدخل الدولة الواسع في النشاط الفردي هو:

☐ ب- المذهب الاشتراكي (المجتمعي).☐ أ- المذهب الفردي.☐ د- مذهب سلطان الإرادة.☐ ج- المذهب الرأسمالي.

4

المعيار الذي يستند إلى "صياغة النص" وعباراته للتفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة هو:

☐ أ- المعيار الموضوعي.☐ ب- المعيار الشكلي.☐ ج- معيار النظام العام.☐ د- معيار الآداب العامة.

5

تعتبر القواعد المنظمة لسن الرشد والأهلية من قبيل:

☐ أ- القواعد المكملة.☐ ب- القواعد الآمرة (المتعلقة بالنظام العام).☐ ج- قواعد المجاملات.☐ د- القواعد التفسيرية.

6

فرع القانون الذي ينظم علاقة الدولة بغيرها من الدول في وقت السلم والحرب هو:

☐ أ- القانون الدولي الخاص.☐ ب- القانون الدولي العام.☐ ج- القانون الدستوري.☐ د- القانون الإداري.

7

تنقسم الجرائم من حيث جسامتها في قانون العقوبات إلى:

☐ أ- مدنية وتجارية.☐ ب- جنایات وجنح ومخالفات.☐ ج- أصلية وتبعية.☐ د- وضعية وسماوية.

8 | القانون الذي ينظم علاقات الأفراد والتجارة البحرية والسفن هو:

☐ أ- القانون الجوي.

☐ ب- القانون البحري.

☐ ج- القانون التجاري العام.

☐ د- القانون الإداري.

9 | يعد "العرف" في مرتبة المصادر الرسمية للقانون المصري المصدر رقم:

☐ أ- الأول.

☐ ب- الثاني (بعد التشريع).

☐ ج- الثالث.

☐ د- الرابع.

10 | السلطة المختصة أصلاً بسن "التشريع العادي" (القوانين) في مصر هي:

☐ أ- السلطة التنفيذية.

☐ ب- السلطة التشريعية (مجلس النواب).

☐ ج- السلطة القضائية.

☐ د- رئاسة الجمهورية.

11 | اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لتنظيم سير المرافق العامة تسمى:

☐ أ- لوائح تنفيذية.

☐ ب- لوائح تنظيمية.

☐ ج- لوائح ضرورة.

☐ د- لوائح تفويضية.

12 | مبدأ "الأثر الفوري للقانون" يعني أن القانون الجديد يسري على:

☐ أ- الوقائع التي تمت وانتهت قبل صدوره.

☐ ب- الوقائع التي تنشأ بعد صدوره فقط.

☐ ج- الماضي والمستقبل معاً.

☐ د- القضايا التي صدر فيها حكم نهائي.

يُستثنى من مبدأ عدم رجعية القوانين في المسائل الجنائية:

13

☐ أ- القانون الأشد للمتهم.

☐ ب- القانون الأصح للمتهم.

☐ ج- قوانين الإجراءات دائماً.

☐ د- لا يوجد استثناء.

القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم واختصاصات السلطات العامة هي قواعد:

14

☐ أ- القانون الإداري.

☐ ب- القانون الدستوري.

☐ ج- القانون المالي.

☐ د- القانون الدولي.

البطلان الذي يلحق بالتصرف لمخالفته قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام هو:

15

☐ أ- بطلان نسبي.

☐ ب- بطلان مطلق.

☐ ج- فسخ للعقد.

☐ د- تعويض مادي.

ثالثاً: الأسئلة المقالية (10 أسئلة)

عرف القاعدة القانونية، ثم اشرح بالتفصيل خصيصة "العموم والتجريد".

1

2

فرق بين الجزاء الجنائي والجزاء المدني من حيث الغاية والجهة التي تطالب به.

3

اشرح أوجه الاختلاف بين القواعد القانونية وقواعد الأخلاق من حيث الجزاء والغاية والمصدر. [cite: 573-577]

4

[cite_start] قارن بين المذهب الفردي والمذهب المجتمعي (الاشتراكي) من حيث غاية القانون ومدى تدخل الدولة.

5

عرف القواعد الآمرة والقواعد المكملة، مبيناً معيار التفرقة الموضوعي بينهما (النظام العام والآداب).

6

ما المقصود بـ "النظام العام"؟ ولماذا يوصف بأنه فكرة مرنة ونسبية؟

7

تحدث عن القانون الإداري من حيث تعريفه وموضوعاته وأهم خصائصه.

8

وضح المقصود بـ "التشريع" كمصدر للقانون، مبيناً مزاياه وعيوبه.

9

اشرح مبدأ "عدم رجعية القوانين" مبيناً مبرراته (العدالة، استقرار المعاملات، المنطق القانوني). [cite: 354-358]

10

[cite_start]بين دور الشريعة الإسلامية كمصدر تاريخي ورسمي للقانون في مصر وفقاً للمادة الأولى من القانون المدني.

نموذج الإجابة

إجابات الصح والخطأ:

3	2	1	
صح	خطأ - توصف بأوصافها لا بذواتها	صح	
7	6	5	4
خطأ - جزاء معنوي (استهجان المجتمع)	صح	خطأ - العكس هو الصحيح	صح
11	10	9	8
صح	خطأ - هي ملزمة إذا لم يتفق الأفراد على مخالفتها	صح	صح
15	14	13	12
صح	صح	صح	خطأ - قانون عام

إجابات الاختيار من متعدد:

3	2	1	
ب	ب	ب	
7	6	5	4
ب	ب	ب	ب
11	10	9	8
ب	ب	ب	ب

مقتطفات من إجابات
المقالي:

12

ب

13

ب

14

ب

15

ب

1

خصيصة العموم
والتجريد: تعني أن
القاعدة لا تتوجه
لشخص بذاته بل
بصفته، ولا لواقعة
بذاتها بل بشروطها،
مما يحقق المساواة.

6

النظام العام: هو
المصالح الأساسية
العليا للدولة (سياسياً،
اقتصادياً، خلقياً)، وهو
مرن لأنه يتغير بتغير
المذاهب السائدة
(فردى أو اشتراكى).

9

القانون الأصلح للمهم:
استثناء من عدم
الرجعية، ويشترط أن
يكون القانون الجديد
في مصلحة المتهم
فعلياً، وأن يصدر قبل
صدور حكم نهائى في
الدعوى.

انتهت الأسئلة